

24. September 2006 (Stand: 1. Oktober 2020)

Bauordnung der Stadt Bern (BO)

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern,
gestützt auf

- Artikel 66 Absatz 2 des kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985¹;
- Artikel 36 Buchstabe c der Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember 1998²,
beschliessen:

1. Titel: Allgemeines

1. Kapitel: Zweck und Geltungsbereich

Art. 1 Zweck

¹ Die Bauordnung bildet zusammen mit dem Nutzungszonenplan³, dem Bauklassenplan⁴, dem Lärmempfindlichkeitsstufenplan⁵ und dem Naturgefahrenplan die rechtliche Grundlage für das Bauen im Gemeindegebiet.⁶

² Sie bezweckt im Rahmen des Rechts des Bundes und des Kantons eine nachhaltige Entwicklung der Bodennutzung.

³ Sie bezweckt in allen Stadtteilen die Planung und den Bau preisgünstiger, qualitativ hochwertiger Wohnungen zu gewährleisten.⁷

Art. 2 Bestandteile der baurechtlichen Grundordnung

¹ Nutzungszonenplan⁸ und Lärmempfindlichkeitsstufenplan 96⁹ ordnen zusammen mit der Bauordnung die Art der Nutzung.

² Der Bauklassenplan¹⁰ ordnet zusammen mit der Bauordnung das Mass der Nutzung.

³ Der Naturgefahrenplan ordnet zusammen mit der Bauordnung das Bauen in den Gefahrengebieten.¹¹

Art. 3 Überbauungsordnungen

Mit Überbauungsordnungen werden gebietsweise Vorschriften festgelegt, welche die bauliche Grundordnung ergänzen oder diese abändern.

¹ BauG; [BSG 721.0](#)

² GO; [SSSB 101.1](#)

³ NZP; [SSSB 721.41](#)

⁴ BKP 87; [SSSB 721.31](#)

⁵ [SSSB 721.5](#)

⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 18. Mai 2014

⁸ NZP; [SSSB 721.41](#)

⁹ [SSSB 721.5](#)

¹⁰ BKP 87; [SSSB 721.31](#)

¹¹ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

2. Kapitel: Besitzstandsgarantie

Art. 4 Besitzstandsgarantie

¹ Die Anwendung neuen Rechts auf rechtmässig bestehende Bauten und Anlagen regelt das übergeordnete Recht unter Vorbehalt der Abweichungen gemäss Absatz 2 und 3.

² Ein Wiederaufbau innert fünf Jahren nach Zerstörung durch ein Elementarereignis ist zulässig, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.

³ Das Mass der Nutzung kann auch bei einer wesentlichen Veränderung der inneren Gebäudestruktur beibehalten werden, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.

⁴ Parterrebauten und Anbauten mit Hauptnutzflächen wie Wintergärten, die aufgrund der Änderung der Bauordnung vom 25. November 2018 baurechtswidrig geworden sind, dürfen abgebrochen und unter Wahrung des Volumens sowie des äusseren Erscheinungsbildes längstens innert fünf Jahren wieder aufgebaut werden.¹²

Art. 5 Denkmalpflegerisch verzeichnete Gebäude und Gebäudegruppen

¹ Die in den Bauinventaren nach Baugesetz bezeichneten Gebäude und Gebäudegruppen dürfen unterhalten, erneuert, in ihrem Zweck geändert und bei Zerstörung durch Elementarereignisse wieder aufgebaut werden, sofern der Schutzzweck gewahrt bleibt.

² Entgegenstehende, überwiegende öffentlichen Interessen bleiben vorbehalten.

3. Kapitel: Einordnungs- und Gestaltungsvorschriften

Art. 6 Einordnung in das Stadt-, Quartier- und Strassenbild

¹ Bauten, Gebäudeteile und Gestaltungen des öffentlichen sowie privaten Aussenraums, die sich in ihrer Erscheinung nicht in das Stadt-, Quartier- und Strassenbild sowie die Stadtsilhouette einfügen oder die Einheitlichkeit der wesentlichen Merkmale der betreffenden Bebauung nicht wahren, sind unzulässig, auch wenn sie den übrigen Bauvorschriften entsprechen.

² Für die Einordnung sind insbesondere die Gestaltung und Anordnung folgender Elemente massgebend:

- a. Standort, Stellung und Form (Baukubus und Dach) des Gebäudes;
- b. Gliederung der Aussenflächen (Fassaden und Dach), insbesondere von Sockelgeschoss, Dachrand, Balkone, Erker und Attika;
- c. Material und Farbe;
- d. Eingänge, Ein- und Ausfahrten;
- e. Aussenraum, insbesondere die Begrenzung gegenüber dem Strassenraum, die Lärmschutzmassnahmen, die Abstellplätze und die Bepflanzung.

³ Zur Beurteilung der städtebaulichen Einordnung sind für das Projekt sowie die Gebäude und Anlagen der Umgebung ein Umgebungsgestaltungsplan und bei Gebäudegruppen Fassadenpläne der benachbarten Gebäude beizubringen.

¹² neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

Art. 7 Dachgestaltung bei Flachdächern

Flachdächer sind zu begrünen, soweit sie nicht als Terrassen oder Oblichter genutzt werden.

Art. 8 Dachgestaltung bei geneigten Dächern

¹ Die Dachneigung beträgt höchstens 45°.

² Ist der Dachausbau gemäss Artikel 31 zulässig, so sind folgende Einbauten gestattet:

- a. Lukarnen, wenn sie architektonisch gut gestaltet sind und nicht mehr als einen Drittel der Fassadenlänge des obersten Vollgeschosses beanspruchen;
- b. Dacheinschnitte anstelle von Lukarnen, wenn sie von öffentlichen Verkehrs- und Parkanlagen aus nicht sichtbar sind;
- c. Dachflächenfenster bis zur Erreichung der gesetzlich erforderlichen Belichtungsfläche.

³ Treppenhausaufbauten bleiben für die Berechnung der zulässigen Lukarnenbreite unberücksichtigt.

Art. 9 Dachgestaltung bei Mansardendächern

¹ Bei bestehenden Mansardendächern ist die vorhandene Volumetrie und Dachneigung zu bewahren.

² Lukarnen und Einschnitte in Mansardgeschossen dürfen höchstens 1/3 der Fassadenlänge aufweisen.

³ Lukarnen und Einschnitte über dem Mansardgeschoss dürfen höchstens 1/5 der Dachknicklänge aufweisen. Sie sind vom Dachknick horizontal mindestens um 70 cm zurückzusetzen und haben von den Dachgräten einen Abstand von mindestens 30 cm, in der Ansicht gemessen, einzuhalten.

Art. 10 Technisch bedingte Dachaufbauten

¹ Energietechnische Anlagen und Kamine dürfen das Dach nur um das technisch und lufthygienisch notwendige Mindestmass überragen.

² Kamine sind über das Dach des Hauptgebäudes zu führen.

³ Treppenhausaufbauten dürfen bei geneigten Dächern die Decke des Dachgeschosses und bei Attikageschossen dessen Decke nicht überragen.

⁴ Liftaufbauten sind auf das technisch notwendige Mindestmass zu beschränken. Über geneigten Dachflächen und über der Decke eines Attikageschosses sind Liftmotorenräume unzulässig.

⁵ Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie haben sich unauffällig in die Dachlandschaft einzugliedern.

Art. 11 Gestaltung der Vorgärten in den Wohn- und Dienstleistungszonen

¹ Der Raum zwischen strassenseitiger Fassadenflucht und der Grenze der Verkehrsanlage ist als Garten zu gestalten.

² Wo es das Strassenbild erfordert, können die Anpflanzung von Bäumen und die Erstellung einer Einfriedigung vorgeschrieben werden.

³ Sofern die Einheitlichkeit des Vorlandes, der lokale Charakter des Strassenbildes oder andere schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt werden, darf in Ausnahmefällen, z.B. vor Ladenlokalen, ein Teil des Vorlandes als Verkehrsanlage und Parkierfläche benützt und gestaltet werden.

⁴ Werden bestehende Hauptgebäude

- a. neubauähnlich umgestaltet oder
- b. baulich erheblich erweitert,

so ist die bestehende Gartengestaltung an diese Vorschriften anzupassen.

Art. 12 Öffnung des Vorlandes

Wo ein Autoabstellplatz erstellt werden darf, ist eine Zufahrt von maximal 3,00 m Breite durch das Vorland zulässig.

Art. 13 Hof- und Grenzabstandsräume

¹ Hof- und Grenzabstandsräume sind der Nutzung der Gebäude entsprechend zu gestalten und angemessen zu begrünen.

² Die Hofnutzung darf das Wohnen in den umliegenden Wohnbauten nicht beeinträchtigen.

³ In den Wohnzonen dürfen Parkplätze in den Hof- und Grenzabstandsräumen nur dann bewilligt werden, wenn die Vorschriften über Spiel- und Aufenthaltsbereiche eingehalten sind.

Art. 14 Schutz der Altstadtsilhouette

Neu- und Umbauten dürfen die Altstadtsilhouette nicht beeinträchtigen.

4. Kapitel: Ausnahmen

Art. 15 Ausnahmen für besondere Fälle

Die Voraussetzungen für Ausnahmen von einzelnen Bauvorschriften regelt das übergeordnete Recht.

5. Kapitel: Berechnung der Nutzflächen

Art. 16 Berechnung der Nutzungsanteile und des Nutzungsmasses¹³

¹ Für die Berechnung der Nutzungsanteile massgebend ist die vom Bauprojekt ausgewiesene anrechenbare Hauptnutzfläche.¹⁴

^{1bis} Die Berechnung des Nutzungsmasses bestimmt sich anhand der oberirdischen Geschossfläche. Oberirdisch ist die Geschossfläche sämtlicher Geschosse, die nicht Untergeschosse darstellen.¹⁵

¹³ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁵ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

² Ausnützungs- und Nutzungsanteilsvorschriften dürfen nicht durch Abparzellierung umgangen werden.

6. Kapitel:¹⁶ Schutz von bestehendem und Erstellung von preisgünstigem Wohnraum¹⁷

Art. 16a¹⁸ Schutz von Wohnraum bei Wohnungsknappheit

¹ Zweckänderungen, Umbauten und Abbrüche, die zu einem Verlust bestehenden Wohnraums führen, sind in den Wohnzonen (W, WG, K, Obere und Untere Altstadt, Gewerbe- und Wohngebiet Matte), in den Schutzzonen SZ sowie in der Dienstleistungszone D untersagt, solange im Stadtgebiet Wohnungsknappheit herrscht.

² Wohnungsknappheit im Sinne von Absatz 1 besteht solange, als der über drei Jahre gemittelte Leerwohnungsbestand in der Stadt Bern kleiner ist als 1 Prozent. Der Leerwohnungsbestand wird jährlich durch die Statistikdienste der Stadt Bern publiziert.

³ Massgebend ist der periodisch ermittelte und über drei Jahre gemittelte Leerwohnungsbestand im Zeitpunkt der Einreichung des Baugesuchs. Fällt jedoch die Wohnungsknappheit im Sinne von Absatz 2 vor dem Bauentscheid dahin, so entfällt auch der Schutz des Wohnraums.

⁴ Der Wohnraum muss nicht erhalten werden, wenn

- a. überwiegende städtebauliche Gründe den Abbruch, die Zweckänderung oder den Umbau verlangen;
- b. der Abbruch, die Zweckänderung oder der Umbau im überwiegenden öffentlichen Interesse oder im Interesse von öffentlichen Bauten und Anlagen erforderlich ist;
- c. der Verlust des Wohnraums zugunsten der Ausdehnung eines bestehenden, im Eigentum der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers stehenden Unternehmens erfolgt; dem Eigentum gleichgestellt sind vergleichbare beschränkte dingliche Rechte. Räumlichkeiten, für die eine Bewilligung nach diesem Absatz erteilt wurde, sind wieder der Wohnnutzung zuzuführen, sobald diese für die eigene Geschäftstätigkeit nicht mehr benötigt werden;
- d. der zum Abbruch vorgesehene Wohnraum mit angemessenem Aufwand nicht erhalten werden kann und keine offensichtliche Vernachlässigung des Gebäudeunterhalts vorliegt;
- e. nur einzelne Räume einer Wohnung für eigene Arbeitszwecke der Mieter- oder Eigentümerschaft umgenutzt werden.

⁵ Ausnahmen nach Artikel 15 bleiben vorbehalten.

⁶ Diese Regeln gehen den Wohnanteilsvorschriften vor. Vorschriften bezüglich Naturgefahren und -risiken bleiben vorbehalten.

Art. 16b¹⁹ Preisgünstiger Wohnungsbau und gemeinnützige Wohnbauträger

¹ Bei Um- und Neueinzonungen wird sichergestellt, gegebenenfalls mittels einer Überbauungsordnung, dass in den Wohnzonen (Wohnzone W, gemischte Wohnzone WG, Kernzone K) mindestens ein Drittel der Wohnnutzung als preisgünstiger Wohnraum

¹⁶ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 9. Juni 2013

¹⁷ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 18. Mai 2014

¹⁸ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 9. Juni 2013

¹⁹ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 18. Mai 2014

im Sinne der eidgenössischen Verordnung vom 26. November 2003²⁰ über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum erstellt und dauerhaft in Kostenmiete vermietet wird oder der Boden durch Verkauf oder im selbständigen und dauernden Baurecht an eine gemeinnützige Organisation im Sinne von Artikel 37 der Wohnraumförderungsverordnung²¹ abgegeben wird, die die Wohnungen dauerhaft in Kostenmiete vermietet.

² Ausgenommen sind geringfügige Änderungen von Nutzungsplänen gemäss Artikel 122 der Bauverordnung vom 6. März 1985²². Das für die Planung zuständige Organ kann im Einzelfall weitere Um- und Neueinzonungen, namentlich von kleineren Arealen, von der Verpflichtung ausnehmen, preisgünstigen Wohnraum zu erstellen, oder diese Verpflichtung einschränken.

³ Für Neu- und Umbauten von Gebäuden wird das zulässige Mass der Nutzung um 20 Prozent erhöht, wenn die städtebauliche Verträglichkeit gewährleistet ist, keine wesentlichen nachbarlichen Interessen betroffen sind und wenn im gesamten Gebäude preisgünstiger Wohnraum gemäss der Wohnraumförderungsverordnung²³ erstellt und dauerhaft in Kostenmiete vermietet wird oder eine gemeinnützige Organisation im Sinne von Artikel 37 der Wohnraumförderungsverordnung²⁴ Grundeigentümerin oder Baurechtsnehmerin ist, die die Wohnungen dauerhaft in Kostenmiete vermietet.

2. Titel: Art der Nutzung

1. Kapitel: Lärmempfindlichkeitsstufenplan

Art. 17 Lärmempfindlichkeitsstufen

Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan²⁵ weist den Nutzungszonen die Lärmempfindlichkeitsstufen ES zu.²⁶

2. Kapitel: Nutzungszonenplan

Art. 18 Nutzungszonen

Der Nutzungszonenplan²⁷ legt folgende Flächen unterschiedlicher Nutzungsart fest:

- a. Wohnzonen
 - 1. Wohnzone W
 - 2. gemischte Wohnzone WG
 - 3. Kernzone K
- b. Arbeitszonen
 - 1. Dienstleistungszone D
 - 2. Industrie- und Gewerbezone IG

²⁰ Wohnraumförderungsverordnung; (WFV); [SR 842.1](#)

²¹ [SR 842.1](#)

²² BauV; [BSG 721.1](#)

²³ [SR 842.1](#)

²⁴ [SR 842.1](#)

²⁵ [SSSB 721.5](#)

²⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

²⁷ NZP; [SSSB 721.41](#)

- c. Zonen im öffentlichen Interesse
 - 1. Zonen für öffentliche Nutzungen FA, FB, FC, FD sowie Zone für private Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse FA*, FB*, FC*, FD*
 - 2. Schutzzonen SZA, SZB und SZC
- d. Landwirtschaftszone und Weilerzone

3. Kapitel: Wohnzonen

Art. 19 Wohnzone W

- ¹ Die Wohnzone W dient dem Wohnen sowie nicht störenden Arbeitsnutzungen.
- ² Bis 10 Prozent der Hauptnutzfläche an Arbeitsnutzungen sind gestattet.²⁸
 - a. in den Lärmempfindlichkeitsstufen II aller Bauklassen;
 - b. in den Lärmempfindlichkeitsstufen III der Bauklassen 2, 3 und E.
- ³ Bis zu einem Vollgeschoss an Arbeitsnutzungen sind gestattet in den Lärmempfindlichkeitsstufen III der Bauklassen 4 bis 6.
- ⁴ Nur teilweise der Lärmempfindlichkeitsstufe III zugewiesene Grundstücke gelten bezüglich Wohnanteilsvorschriften als Grundstücke der Lärmempfindlichkeitsstufe III.

Art. 20 Gemischte Wohnzone WG

- ¹ Die gemischte Wohnzone WG dient dem Wohnen sowie nicht störenden Arbeitsnutzungen.
- ² In der gemischten Wohnzone WG sind mindestens 50 Prozent der Hauptnutzfläche der Wohnnutzung vorbehalten.²⁹

Art. 21 Kernzone K

- ¹ Die Kernzone dient der Förderung von Quartierzentren.
- ² Unter Vorbehalt von Absatz 3 gelten die Vorschriften der Wohnzone W.
- ³ Die Hauptnutzflächen von Ladengeschäften, Gast- und Unterhaltungsstätten sowie Freizeiteinrichtungen bleiben bei der Berechnung der Nichtwohnnutzung unberücksichtigt.³⁰

4. Kapitel: Arbeitszonen

Art. 22 Dienstleistungszone D

- ¹ Die Dienstleistungszone D ist für Arbeitsnutzungen bestimmt.
- ² Ausgeschlossen sind Werkhöfe und offene Materiallager.
- ³ Wohnnutzungen sind in folgendem Rahmen zulässig:
 - a. bis 50 Prozent der Hauptnutzfläche in allen Fällen;³¹

²⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

²⁹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

- b. bis 100 Prozent der Hauptnutzfläche, sofern das Gebäude in der Lärmempfindlichkeitsstufe II liegt und die Grenzabstände der entsprechenden Wohnzonen eingehalten werden.³²

⁴ Freizeit- und Verkaufsnutzungen, die überdurchschnittlich viel motorisierten Publikumsverkehr erzeugen, sind nur dann zulässig, wenn die Umweltrechtvorschriften eingehalten sind, eine gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr gewährleistet ist und das Strassennetz nicht übermässig belastet wird.

Art. 23 Industrie- und Gewerbezone IG

¹ Die Industrie- und Gewerbezone IG ist für Produktions-, Reparatur- und Lagernutzungen bestimmt.

² Zulässig sind ferner die zu den Nutzungen gemäss Absatz 1 betrieblich erforderlichen Büroräumlichkeiten, Forschungsstätten, Wohlfahrtseinrichtungen und Wohnungen.

³ Ladengeschäfte, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen, die den örtlichen Bedürfnissen dienen, sind gestattet.

5. Kapitel: Zonen im öffentlichen Interesse

Art. 24 Zonen für öffentliche Nutzungen F und Zonen für private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse F*

¹ Die Zonen für öffentliche Nutzungen F (Freifläche F) sind für Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse bestimmt.

² Die Zone FA umfasst Grundstücke für stark durchgrünte Anlagen; die oberirdische Geschossflächenziffer beträgt 0,1.³³

³ Die Zonen FB bis FD umfassen für die Überbauung bestimmte Grundstücke. Die oberirdische Geschossflächenziffer beträgt:³⁴

- a. in der FB 0,6;
- b. in der FC 1,2;
- c. in der FD das Nutzungsmass des bewilligungsfähigen Bauprojekts.

⁴ Der Gemeinderat kann zur besseren wirtschaftlichen Nutzung der Hauptanlagen Nebenbetriebe im Umfang von maximal einem Drittel des gesamten Bauvolumens gestatten, sofern Zweck und Funktion der Hauptanlagen nicht beeinträchtigt werden.

⁵ Die Zonen für private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse (Freifläche F*) dienen den gleichen Zwecken wie die Zone F. Es besteht jedoch kein Enteignungsrecht.

⁶ In Zonen für öffentliche Nutzungen F und Zonen für private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse F* werden die Zweckbestimmung sowie die Grundzüge der Überbauung und Gestaltung in Anhang II festgelegt. Sofern Anhang II nichts Abweichendes festlegt, gelten ergänzend Artikel 24 Absätze 1 bis 5 und Artikel 61.³⁵

³² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³³ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³⁵ neu gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 2020-656 vom 13. Mai 2020

Art. 25 Schutzzonen SZ

¹ Die Schutzzonen umfassen Gebiete von besonderer landschaftlicher, städtebaulicher oder ökologischer Bedeutung.

² In der Zone SZ A (Landschafts- und Ortsbildschutzareal) gilt ein Bauverbot für nicht standortgebundene Bauten. Bestehende Bauten dürfen

- a. im Rahmen der Besitzstandsgarantie verändert und;
- b. in untergeordnetem Mass erweitert werden, sofern dies mit dem Schutzzweck vereinbar ist.

³ In der Zone SZ B (Landschafts- und Ortsbildschutzareal) dürfen

- a. bestehende Bauten im Rahmen von Absatz 2 verändert und erweitert werden;
- b. neue Bauten erstellt werden, die dem Schutzzweck dienen oder diesen nicht wesentlich schmälern.

⁴ In Fällen von Absatz 3 richten sich Art und Mass der Nutzung nach dem Schutzzweck.

⁵ In der Zone SZ C (Naturschutzareal) dürfen nur Bauten erstellt werden, die dem Schutzzweck dienen. Weitergehende Regelungen wie

- a. Zutrittsverbote und;
- b. Unterhaltspflichten.

werden in Überbauungsordnungen, Verfügungen oder Verträgen getroffen.

6. Kapitel: Landwirtschaftszonen**Art. 26** Landwirtschaftszone

Die Landwirtschaftszone untersteht den Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts.

Art. 27 Weilerzone

¹ Die Weilerzone bezweckt die zeitgemässe Weiterverwendung bestehender Bauvolumen in ländlichen Kleinsiedlungen.

² Zulässig sind dementsprechend Um- und Ausbauten in allen Bauvolumen, mit der bestehenden Bausubstanz verträgliche Erweiterungen und der Abbruch und Wiederaufbau bestehender Bauten sowie neue Klein- und Anbauten.³⁶

³ Zugelassen sind Nutzungen für die Landwirtschaft, das Wohnen und mässig störende Arbeitsnutzungen.

⁴ Das traditionelle Erscheinungsbild der Bauten und der Ortsbildprägende Charakter der Aussenräume sind zu wahren.

⁵ Bauvorhaben, die über den Zweck der Weilerzone hinausgehen, richten sich nach Artikel 24 ff. Raumplanungsgesetz³⁷.

³⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³⁷ RPG; [SR 700](#)

3. Titel: Mass der Nutzung

1. Kapitel: Begriffe und Messvorschriften

Art. 28 Geschosszahl

¹ In den Bauklassen 2 bis 6 entspricht die Ziffer der Bauklasse der zulässigen Anzahl Vollgeschosse.

2 ...³⁸

³ Beträgt bei gestaffelten Gebäuden die Differenz in der Höhe mindestens 2 m, so wird die Geschosszahl für jeden Gebäudeteil einzeln ermittelt.³⁹

Art. 29 Untergeschoss

¹ Bei Untergeschossen überragt die Oberkante des fertigen Bodens des darüberliegenden Vollgeschosses die Fassadenlinie im Mittel aller Fassaden höchstens um 1,2 m.⁴⁰

² Abgrabungen für Garagezufahrten werden nicht berücksichtigt, soweit sie nicht mehr als einen Drittel der betreffenden Fassadenlänge beanspruchen.

³ Hauseingänge im Untergeschoss sind

- a. nur bei einer Neigung des massgebenden Terrains von, in der Falllinie und innerhalb des Gebäudegrundrisses gemessen, wenigstens 10 Prozent sowie⁴¹
- b. nur talseits zulässig.

⁴ Die Länge von Öffnungen für Fenster und Türen im Untergeschoss darf nicht mehr als einen Drittel der Länge der betreffenden Fassadenlänge betragen.⁴²

Art. 30 Dachgeschoss

1 ...⁴³

² Bei geneigten Dächern gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss, wenn die Kniestockhöhe mehr als 1,5 m beträgt.⁴⁴

3 ...⁴⁵

⁴ Bei besonderen Dachformen wie Pultdächern werden die Kniestockhöhen verschiedener Fassaden ausgemittelt.⁴⁶

Art. 31 Nutzung des Dachgeschosses

¹ In Dachgeschossen sind Wohn- und Arbeitsräume zulässig, wenn

- a. die Vorschriften über die Dachgestaltung eingehalten sind, und

³⁸ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

³⁹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴³ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴⁵ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

- b. wenigstens die Hälfte der Fläche der eingebauten Räume eine lichte Höhe von wenigstens 2,3 m aufweist.⁴⁷

² Ist der Einbau von Wohn- und Arbeitsräumen unzulässig, so kann das Dachgeschoss als Galeriegeschoss ausgebaut werden. Die Bodenfläche der Galerie darf das Mass der Galerieöffnung nicht überschreiten.

³ Der Nachweis der guten Einordnung ins Orts- und Strassenbild ist Voraussetzung für die Zulässigkeit der Dachgeschossnutzung.

Art. 32 Attikageschoss

¹ Attikageschosse:⁴⁸

- a. umfassen eine Grundfläche (einschliesslich Wandquerschnitte, Atrien und dauernd überdeckte Aussenflächen) von höchstens 70 Prozent des darunter liegenden Vollgeschosses;⁴⁹
- b. überragen das darunter liegende Vollgeschoss, gemessen von oberkant Flachdach des Vollgeschosses bis oberkant Attika, nicht mehr als 3,5 m;⁵⁰
- c. sind gegenüber der Fassadenflucht auf mindestens einer Seite im Minimum 1,5 m zurückversetzt.⁵¹

² Wo Attikageschosse nicht zurückversetzt sind, gelten die Grenz- und Gebäudeabstände der nächsthöheren Bauklasse. Davon ausgenommen sind Treppenhaus- und Liftaufbauten.⁵²

a.–d. ...⁵³

³ Der Dachvorscherm am Attikageschoss darf höchstens um 0,5 m über die Fassadenflucht des Attikageschosses vorspringen.⁵⁴

a. und b. ...⁵⁵

Art. 33 Grenzabstand

¹ Der grosse Grenzabstand bezeichnet die kürzeste, rechtwinklig und horizontal zur projizierten Fassadenlinie gemessene Entfernung der Längsseiten der Gebäude oder der Gebäudegruppe von der Grundstücksgrenze.⁵⁶

² Der kleine Grenzabstand bezeichnet die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Grundstücksgrenze.^{57, 58}

³ Wird die Schmalseite eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe mehr als 20,00 m lang, so ist auch an dieser Seite der grosse Grenzabstand einzuhalten. Im Zwischenraum der beiden grossen Grenzabstände ist nur der kleine Grenzabstand einzuhalten.

⁴⁷ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴⁹ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵⁰ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵¹ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵³ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵⁵ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵⁷ Art. 22 BMBV; [BSG 721.3](#)

⁵⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴ Bei annähernd quadratischen oder unregelmässigen Gebäudegrundrissen werden die Längsseiten unter Berücksichtigung von Siedlungsstruktur und Besonnung von der Baubewilligungsbehörde bestimmt.

⁵ Die Grenzabstände sind ebenfalls einzuhalten gegenüber der Zonengrenze zu Zonen im öffentlichen Interesse.⁵⁹

Art. 34 Gebäudeabstand

¹ Der Gebäudeabstand entspricht der Summe der beidseits erforderlichen reglementarischen Grenzabstände.

² Bei Gebäuden auf demselben Grundstück wird der Gebäudeabstand berechnet, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen läge.

³ Gegenüber altrechtlichen Bauten, die den Grenzabstand nicht einhalten, reduziert sich der Gebäudeabstand um das Mass des fehlenden Grenzabstandes.

Art. 35 Anbauten und Kleinbauten⁶⁰

¹ Anbauten und Kleinbauten dürfen folgende Masse nicht überschreiten:⁶¹

- a. Die Fassadenhöhe beträgt traufseitig oder bei Flachdächern ohne einen allfälligen Hangzuschlag höchstens 3,5 m;⁶²
- b. Die Grundfläche beträgt höchstens 60 m². Für Gartenhäuschen darf sie nicht mehr als 15 m², für offene Gartenhallen nicht mehr als 25 m² betragen.⁶³
- c. und d. ...⁶⁴

^{1bis} Der Grenz- und Gebäudeabstand beträgt, sofern nicht zusammengebaut wird, wenigstens 2 m. Innerhalb des Baugrundstücks gilt kein Gebäudeabstand.⁶⁵

^{1ter} Für offene, das massgebende Terrain nicht überragende Bauteile wie Schwimmbäder, deren Benützung die Nachbarschaft beeinträchtigen könnte, gilt ohne schriftliche Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn ein Grenzabstand von wenigstens 3 m.⁶⁶

² Der Grenzanbau ist ohne Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn in dem Umfange gestattet, als bereits ein nachbarliches Gebäude an der Grenze steht.

Art. 36 Näherbau

¹ Mit schriftlicher Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn dürfen Bauten näher an die Grenze gebaut oder an die Grenze gestellt werden, sofern der vorgeschriebene Gebäudeabstand eingehalten bleibt.

² Zulässig ist der Grenzanbau ferner in Fällen von Artikel 56.

⁵⁹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶³ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶⁴ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶⁵ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶⁶ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

Art. 37 Vorspringende und unterirdische Gebäudeteile sowie Unterniveaubauten im Grenzabstand⁶⁷

¹ Vordächer, Vortreppen, Balkone und ähnliche vorspringende offene Gebäudeteile dürfen auf der ganzen Fassadenlänge:⁶⁸

- a. höchstens 2,50 m in den grossen und 1,50 m in den kleinen Grenzabstand hineinragen;
- b. bei durch Baulinien umschriebenem Grenzabstand bis 2,50 m, höchstens aber bis zum halben Grenzabstand über diese hinausragen.

^{1bis} Geschlossene vorspringende Gebäudeteile wie Erker sind nur strassenseitig zulässig (Art. 40).⁶⁹

² Der seitliche Grenzabstand hat bei fehlender Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn wenigstens 1,50 m zu betragen.

³ Mit schriftlicher Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn kann bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden.⁷⁰

⁴ Unterirdische Bauten können an die Grundstücksgrenze gebaut werden, sofern eine angemessene Bepflanzung des überdeckten Areals möglich ist.⁷¹

⁵ Unterniveaubauten dürfen das massgebende Terrain nicht mehr als 0,9 m überragen. Sie haben einen Grenzabstand von 2 m einzuhalten. Sind sie erdüberdeckt, sodass eine angemessene Bepflanzung möglich ist, können sie bis an die Parzellengrenze gebaut werden, sofern sie das massgebende Terrain einschliesslich Erdüberdeckung nicht mehr als 1,2 m überragen.⁷²

Art. 38 Strassenabstand

¹ Fehlen Baulinien und bestimmen es die Regeln über die Gebäudestellung nicht anders, so sind die Strassenabstände des kantonalen Rechts einzuhalten.

² Der Strassenabstand wird vom Rand des öffentlichen Verkehrsraums aus gemessen.

³ Bei nicht dem Gemeingebrauch gewidmeten Privatstrassen treten anstelle des Strassenabstandes die Grenz- und Gebäudeabstände.

Art. 39 Bauten auf dem Strassenvorland⁷³

¹ Für Bauten in der reglementarischen oder durch Baulinie festgelegten Strassenabstandsfläche (Bauverbotszone) gelten die Vorschriften des Strassenbaugesetzes.

² Unterirdische Bauten sind nur zulässig, wenn eine angemessene Bepflanzung des Strassenvorlandes gewährleistet bleibt.⁷⁴

⁶⁷ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁶⁹ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷² neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷³ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

Art. 40 Vorspringende Gebäudeteile über dem Strassenvorland⁷⁵

¹ An den gegen eine öffentliche Verkehrsanlage gerichteten Gebäudefassaden dürfen folgende Bauteile das Vorland überragen:

- a. freitragende Vorsprünge wie Vordächer, Erker und Balkone;
- b. abgestützte Balkone, sofern sie sich gut ins Strassenbild einfügen und nicht in den dem Gemeingebrauch gewidmeten Verkehrsraum hineinragen.

² Die Ausladung darf nicht mehr als die Hälfte der Vorlandtiefe, höchstens aber 2,50 m betragen.

³ Der seitliche Grenzabstand hat bei fehlender Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn wenigstens 1,50 m zu betragen.

⁴ Zwischen der Verkehrsanlage und der Baulinie darf die Ausladung erst in 2,50 m Höhe über der Niveaulinie der Verkehrsanlage ansetzen.

⁵ Die Breite der Erker darf höchstens einen Drittel der betreffenden Fassadenlänge betragen.⁷⁶

Art. 41 Gewässerabstand

¹ Gegenüber offenen und eingedolten Gewässern ist ober- und unterirdisch ein Bauabstand von 7,00 m ausserhalb der Bauzone und von 5,00 m innerhalb der Bauzone einzuhalten.

² Der Gewässerabstand gilt auch für Bauten und Anlagen, die nach kantonalem Recht keiner Baubewilligung bedürfen.

³ Der Gewässerabstand wird ab oberer Böschungskante oder bei deren Fehlen ab der Ufermauer gemessen.

⁴ Besteht entlang dem Gewässer eine geschützte Ufervegetation, so misst sich der Abstand ab dieser.

Art. 42 Fassadenhöhe⁷⁷

¹ Die Fassadenhöhe FH gilt:⁷⁸

- a. an traufseitigen Fassaden von Gebäuden mit Schrägdächern;⁷⁹
- b. an den Fassaden von Gebäuden mit Flachdach, die kein Attikageschoss aufweisen oder bei denen das Attikageschoss zurückversetzt ist.⁸⁰

² Die Fassadenhöhe FHA gilt an Fassaden mit nicht zurückversetztem Attikageschoss.⁸¹

³ Abgrabungen für Garagezufahrten werden nicht berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als einen Drittel der Fassadenlänge beanspruchen.

⁴ Bei Bauten am Hang ist talseitig eine Mehrhöhe von 1 m zulässig. Als Hang gilt eine Neigung des massgebenden Terrains, die, in der Falllinie gemessen, innerhalb der Fassadenlinien wenigstens 10 Prozent beträgt.⁸²

⁷⁵ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷⁷ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁷⁹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁸⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁸¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁸² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁵ Die Fassadenhöhe wird bei Gebäudestaffelungen in der Höhe von mindestens 2 m separat gemessen.⁸³

Art. 43 Raumhöhe

¹ Die lichte Höhe von Wohn- und Arbeitsräumen beträgt wenigstens 2,50 m.

² Ausgenommen sind die Dachgeschosse.

2. Kapitel: Allgemeine Bauklassenvorschriften

Art. 44 Bauklassenplan

Der Bauklassenplan bestimmt das Mass der baulichen Nutzung eines Grundstücks.

3. Kapitel: Bauklassenvorschriften in den Wohnzonen

⁸³ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

Art. 45 Bauklassen und Bauweise in den Wohnzonen

Die Wohnzonen werden im Bauklassenplan

- a. den Bauklassen 2 bis 6 oder der Bauklasse E sowie
- b. der offenen oder geschlossenen Bauweise zugewiesen.

Art. 46 Baupolizeiliche Masse in den Bauklassen 2–6; Regel

¹ Für die Bauklassen (BK) 2–6 gelten die folgenden maximalen Längen von Gebäuden oder Gebäudegruppen (GL), Fassadenhöhen (FH und FHA), kleinen Grenzabstände (kGA) und grossen Grenzabstände (gGA):

BK= Geschosszahl	zulässige GL	FH/FHA	kGA	gGA	Anzahl gGA*
2	15	8,5 m/11,5 m	4 m	9 m	1
	20			9 m	1
	30			10 m	1
	40			10 m	1
	50			11 m	1
	70			11 m	1
	90			12 m	1
	•			12 m	1
3	15	11,5 m /14,5 m	5 m	10 m	1
	20			10 m	1
	30			9 m	2
	40			9 m	2
	50			10 m	2
	70			10 m	2
	90			11 m	2
	•			11 m	2
4	20	14,5 m /17,5 m	6 m	11 m	1
	30			10 m	2
	40			10 m	2
	50			11 m	2
	70			11 m	2
	90			12 m	2
	•			12 m	2
5	30	17,5 m/20,5 m	6 m	11 m	2
	50			12 m	2
	70			12 m	2
	90			13 m	2
	•			13 m	2
6	30	20,5 m/23,5 m	6 m	12 m	2
	50			13 m	2
	70			13 m	2
	90			14 m	2
	•			14 m	2

• = unbeschränkt

* Anzahl gGA: 1 = gGA nur an der besonnten Längsseite; 2 = gGA an beiden Längsseiten⁸⁴

² Im Bauklassenplan werden Gebiete mit zulässigen Gebäudetiefen von 10 m, 12 m, 13 m, 15 m, 18 m oder unbeschränkt bestimmt.

⁸⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

Art. 47 Baupolizeiliche Masse in den Bauklassen 2–6; Sonderfälle

¹ Wird ein bestehendes Gebäude in einer einheitlichen Gebäudereihe ersetzt oder ein Neubau in einer Baulücke errichtet, sind Fassadenhöhe und Geschosshöhe der benachbarten Gebäude zu übernehmen.⁸⁵

² Der Neubau hat auf die wesentlichen Elemente der Aussengestaltung der benachbarten Gebäude Bezug zu nehmen.

Art. 48 Länge von Gebäuden oder Gebäudegruppen

¹ Anbauten im Sinne von Artikel 35 werden nicht an die Gebäudelänge angerechnet.⁸⁶

a.–d.⁸⁷

² In der offenen Bauweise sind auf Eckgrundstücken Winkelbauten zulässig, sofern die zulässige Gebäudelänge durch die Summe der abgewinkelten Fassadenlängen längs den Strassen nicht überschritten wird.

³ Werden die Aussenwandstärken eines Neubaus zur Erzielung eines anerkannten Minergiestandards erhöht, so gewährt die Baubewilligungsbehörde zur Kompensation des dadurch entstehenden Flächenverlusts eine angemessene Erhöhung des Gebäudeumfangs.

⁴ Die Baubewilligungsbehörde gewährt zusätzlich zur Kompensation gemäss Absatz 3 einen Zuschlag auf dem Gebäudeumfang im gleichen Umfang wie die Kompensation.

⁵ Absatz 3 und 4 entbinden nicht vor der Einhaltung der Abstandsvorschriften und Baulinien.

Art. 49 Gebäudetiefe

¹ Die Gebäudetiefe ist die Distanz zwischen den beiden Aussenseiten der Längsfassaden ohne:

- a. Anlagen oder Bauteile, die in den Grenz-, Baulinien- oder Strassenabstand hineinragen dürfen;
- b. Anbauten;⁸⁸
- c. Parterrebauten nach Artikel 54;
- d. unbeheizte Wintergärten nach Artikel 55.

² Die Gebäudetiefe darf an den strassenabgewandten Längsfassaden um bis zu 1,00 m überschritten werden, sofern dadurch kein Flächengewinn entsteht.

³ Eine Überschreitung der Gebäudetiefe ist ferner in Fällen gemäss Artikel 48 Absatz 3 und 4 zulässig.

Art. 50 Gebäudestellung; Regel

¹ Bei offener Bauweise mit unbeschränkter Gebäudelänge und bei geschlossener Bauweise sind die Gebäude mit ihren Längs- oder Schmalseiten an die Baulinie zu stellen.

⁸⁵ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁸⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁸⁷ aufgehoben gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁸⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

² Fehlen in Fällen nach Absatz 1 Baulinien, so sind die Gebäude in Abweichung vom Strassenabstand strassenseitig an eine bestehende Bauflucht zu stellen.

³ Bei offener Bauweise mit beschränkter Gebäudelänge dürfen die Längs- oder Schmalseiten der Gebäude strassenseitig nicht vor eine bestehende Bauflucht gestellt werden.

⁴ Bei ungenügender Bautiefe zwischen zwei parallelen Strassen verfügt die Baubewilligungsbehörde, an welcher Strasse an die Baulinie bzw. Bauflucht zu bauen ist.

Art. 51 Gebäudestellung; Sonderfälle

¹ Wird ein Gebäude einer Gruppe von wenigstens drei Gebäuden ersetzt, so ist strassenseitig die Bauflucht der benachbarten Gebäude aufzunehmen.

² Diese Regel geht Baulinien und Strassenabstandsvorschriften vor.

Art. 52 Grenzanbau bei offener Bauweise

Bei offener Bauweise ist der Grenzanbau im Rahmen der zulässigen Gebäudeabmessungen erlaubt, sofern :

- a. ein Hauptgebäude bereits an der Grenze steht oder die Nachbarin oder der Nachbar zustimmt und
- b. dabei entstehende Brandmauern das Quartier- und Strassenbild nicht beeinträchtigen sowie
- c. die Verteilung der Baumassen und die Dachgestaltung ein einheitliches Gesamtbild ergeben.

Art. 53 Abstände in der geschlossenen Bauweise

¹ In Gebieten mit geschlossener Bauweise sind die Gebäude seitlich an die Grenze zu stellen.

² Die Pflicht zum seitlichen Grenzanbau gilt bis auf eine ab strassenseitiger Fassade gemessene Gebäudetiefe von 18,00 m.

³ Die Grenz- und Gebäudeabstände sind einzuhalten:

- a. in rückwärtiger Richtung;
- b. gegenüber Baugrundstücken und Gebäuden in einer Bauklasse der offenen Bauweise;
- c. gegenüber Zonen im öffentlichen Interesse.

⁴ Im Winkel zusammentreffender Gebäudereihen an Strassen müssen die rückwärtigen Grenz- und Gebäudeabstände nur so weit eingehalten werden, als es die Verwirklichung der geschlossenen Bauweise zulässt.

⁵ Der seitliche Grenzanbau ist bei Eckgebäuden nur bis zur Bautiefe eines bereits an der Grenze stehenden benachbarten Gebäudes zulässig.

⁶ Unterirdische Bauten können ohne Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn an die Grenze gebaut werden.

Art. 54 Parterrebauten

¹ Parterrebauten sind eingeschossige Gebäude mit Hauptnutzflächen, die bei den Abständen privilegiert sind.⁸⁹

² Parterrebauten sind zulässig:

- a. in den Kernzonen;
- b. wo Parterrebaulinien diese zulassen.

³ Für Parterrebauten gilt:

- a. sie dürfen nicht mehr als die Hälfte der Hof- und Grenzabstandsflächen umfassen;
- b. die Fassadenhöhe FH darf 5 m nicht übersteigen;⁹⁰
- c. der Dachausbau ist unzulässig;
- d. der Grenzanbau ist zulässig.

Art. 55 Unbeheizte Wintergärten

¹ Wintergärten sind Bestandteile eines Hauptgebäudes, die grösstenteils aus Glas oder Fenstern bestehen.⁹¹

² Unbeheizte, eingeschossige Wintergärten haben nur den kleinen Grenzabstand einzuhalten, sofern

- a. sie sich im Erdgeschoss befinden;
- b. sie an nach Süd, West oder Ost gerichteten Fassaden von Hauptgebäuden anschliessen; und
- c. sie die Gebäudetiefe zusammen mit dem Hauptgebäude um höchstens 3,00 m überschreiten.

Art. 56 Bauklasse E; Regel

¹ In der Bauklasse E (Erhaltung der bestehenden Bebauungsstruktur) hat sich ein Neu- oder Umbau an den Standort und die Volumetrie des bestehenden Baukörpers zu halten.

² Unterirdische Abstellplätze und Erweiterungen wie Dachausbauten, Wintergärten nach Artikel 55, Balkone, angebaute Treppenhäuser oder Lifte sind unter Vorbehalt der Einordnungsvorschriften von Artikel 6 zulässig.⁹²

Art. 57 Bauklasse E; Sonderfälle

¹ Abweichungen vom Standort und von der Volumetrie sind dann zulässig, wenn

- a. dadurch eine bessere städtebauliche Lösung erzielt wird und
- b. das Nutzungsmass unverändert bleibt.

² Zusätzlich sind Abweichungen auch vom Nutzungsmass zulässig, sofern die folgenden oberirdischen Geschossflächenziffern nicht überschritten werden:⁹³

- a. 2 Geschosse: 0,5

⁸⁹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹³ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

- b. 3 und mehr Geschosse: 0,6

³ Unüberbaute Grundstücke können im Rahmen von Absatz 1 mit einem Volumen überbaut werden, das den umliegenden Grundstücken in der Bauklasse E entspricht.

⁴ Es gelten die baupolizeilichen Masse der dem bestehenden Gebäude entsprechenden Bauklasse.

4. Kapitel: Bauklassenvorschriften in den Arbeitszonen

Art. 58 Fassadenhöhe⁹⁴

¹ Die Arbeitszonen werden im Bauklassenplan den Bauklassen 2 bis 6 zugewiesen.

² Es gilt die offene Bauweise.

³ Es gelten folgende maximalen Fassadenhöhen FH und FHA:⁹⁵

a. Bauklasse 1	FH: 6,5 m	FHA: 9,5 m ⁹⁶
b. Bauklasse 2	FH: 9,5 m	FHA: 12,5 m ⁹⁷
c. Bauklasse 3	FH: 12,5 m	FHA: 15,5 m ⁹⁸
d. Bauklasse 4	FH: 15,5 m	FHA: 18,5 m ⁹⁹
e. Bauklasse 5	FH: 18,5 m	FHA: 21,5 m ¹⁰⁰
f. Bauklasse 6	FH: 21,5 m	FHA: 24,5 m ¹⁰¹

Art. 59 Abstände

¹ Der Grenzabstand beträgt die Hälfte der effektiven Fassadenhöhe der entsprechenden Gebäudeseite, wenigstens jedoch 4 m und höchstens 8 m.¹⁰²

² Innerhalb des Grundstücks ist ein von der Baubewilligungsbehörde nach feuer- und verkehrspolizeilichen sowie städtebaulichen Gesichtspunkten zu bestimmender minimaler Gebäudeabstand einzuhalten.

³ Gegenüber Liegenschaften ausserhalb der Arbeitszonen ist für alle baulichen Anlagen ein Grenzabstand von acht Zehnteln der Fassadenhöhe der entsprechenden Gebäudeseite einzuhalten, mindestens jedoch 10 m.¹⁰³

Art. 60 Abstandsbereich

¹ Materiallager sind im Grenzabstandsbereich zu Wohnbauten unzulässig.

² Der Grenzabstandsbereich zu bestehenden Wohnbauten ist mit Bäumen oder Hecken zu bepflanzen.

³ Der Abstandsbereich gegenüber Wohnzonen und öffentlichem Verkehrsraum der Basiserschliessung ist mit Bäumen zu bepflanzen.

⁹⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹⁵ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹⁷ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹⁸ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁹⁹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁰⁰ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁰¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁰² geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁰³ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

5. Kapitel: Bauklassenvorschriften für die Zonen im öffentlichen Interesse

Art. 61 Baupolizeiliche Masse in den Zonen im öffentlichen Interesse

¹ In den Zonen im öffentlichen Interesse werden das Mass der Nutzung und die Gebäudedimensionen durch den Zonentyp sowie gegebenenfalls die Grundzüge der Überbauung und Gestaltung festgelegt.

² Statt baupolizeilicher Masse gelten die folgenden allgemeinen Regeln:

- a. bei der Fassadenhöhe sind gegenüber Wohnungen in benachbarten Bauzonen die für Hochhäuser anwendbaren Beschattungstoleranzen einzuhalten;¹⁰⁴
- b. gegenüber Grundstücken in Wohn- und Arbeitszonen sind die Grenzabstände der angrenzenden Zone, mindestens aber grosse Grenzabstände von 10,00 m, und bei Unzulässigkeit des seitlichen Grenzanbaues kleine Grenzabstände von 6,00 m einzuhalten;
- c. In jedem Fall besteht die Pflicht zur Einordnung in das Stadt-, Quartier- und Strassenbild.

4. Titel: Weitere Bauvorschriften

1. Kapitel: Erschliessung

Art. 62 Erschliessungsplanung

¹ Die Erschliessung der Bauzonen wird in Überbauungsordnungen festgelegt.

² Eine Baubewilligung genügt

- a. in den vom kantonalen Strassenbaurecht geregelten Fällen;
- b. wenn die zweckmässige Erstellung der Erschliessungsanlagen tatsächlich und rechtlich gesichert ist.

Art. 63 Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder

¹ Das kantonale Recht¹⁰⁵ regelt die Anzahl der zu einem Bauvorhaben zu erstellenden Abstellplätze unter Vorbehalt der besonderen Regeln gemäss den Artikeln 64–66.¹⁰⁶

² Die Stadt fördert die Erstellung unselbständiger gemeinschaftlicher Parkieranlagen in den Quartieren. Diese sind wo möglich unterirdisch anzuordnen.

Art. 64 Selbständige Parkieranlagen für Personenwagen

¹ Selbständige Parkieranlagen bedürfen einer Überbauungsordnung.

² Sie dürfen nur an Autobahnein- und -ausfahrten oder am Rand des Siedlungsgebiets geplant werden.

³ Die entsprechenden Standorte müssen durch öffentliche Verkehrsmittel erschlossen sein.

¹⁰⁴ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹⁰⁵ insbesondere Art. 16 BauG ([BSG 721.0](#)) und Art. 49 ff. der Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV; [BSG 721.1](#))

¹⁰⁶ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

⁴ Voraussetzung zur Erstellung solcher Parkierungsanlagen ist der Nachweis der Aufhebung einer entsprechenden Anzahl von Parkplätzen im Stadtgebiet.

Art. 65 Parkierung von Motorfahrzeugen in der Altstadt

¹ In der Altstadt dürfen unter Vorbehalt der folgenden Ausnahmen keine weiteren öffentlichen und privaten Parkierungsmöglichkeiten geschaffen werden:

- a. Obere Altstadt: Die zur Schaffung von fussgängerinnen- und fussgängerfreundlichen Zonen aufzuhebenden oberirdischen Parkfelder und andere oberirdische Parkfelder dürfen im Verhältnis 1:1 durch unterirdische Parkplätze in bestehenden und zu erweiternden Parkgaragen der Altstadt ersetzt werden;
- b. Untere Altstadt: Die zur Schaffung von fussgängerinnen- und fussgängerfreundlichen Zonen aufzuhebenden oberirdischen Parkfelder und andere oberirdische Parkfelder dürfen im Verhältnis 1:1 durch unterirdische Parkplätze in bestehenden und zu erweiternden Parkgaragen der Unteren Altstadt ersetzt werden. Aufzuhebende Parkplätze im Sektor Zytglogge-Münsterplatz dürfen auch in bestehenden oder zu erweiternden Parkgaragen der Oberen Altstadt ersetzt werden.

² Der Stadtrat legt die fussgängerinnen- und fussgängerfreundlichen Zonen fest¹⁰⁷.

Art. 66 Ersatzabgabe

¹ Von Bauenden, die die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl Abstellplätze aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht erstellen können, wird eine Ersatzabgabe erhoben.

² Das Weitere regelt das Reglement über die Ersatzabgaben für Autoabstellplätze¹⁰⁸.

Art. 67 Anlagen für die Sammlung von Siedlungsabfällen

¹ Das Abfallreglement¹⁰⁹ regelt im Interesse eines rationellen Sammeldienstes die Bereitstellung der Siedlungsabfälle für die öffentliche Abfallentsorgung.

² Für grössere Betriebe oder Überbauungen können besondere Arten sowie die Standorte der Bereitstellung vorgeschrieben werden.

2. Kapitel: Verschiedene Vorschriften

Art. 68 Antennen- und Beleuchtungsanlagen

¹ Das Aufstellen von Aussenantennen, Parabolspiegeln und ähnlichen Einrichtungen ist in der Altstadt, im Aaretalschutzgebiet sowie an schützenswerten Bauten untersagt, sofern der Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne oder eine Kabelfernsehanlage möglich ist oder wird.

¹⁰⁷ Reglement über die Grundsätze für Verkehrsmassnahmen auf Gemeindestrassen vom 21. August 1997 (Verkehrsmassnahmenreglement; VMGR; [SSSB 761.21](#))

¹⁰⁸ Reglement über die Ersatzabgabe für Autoabstellplätze vom 8. Juni 2000 (Parkplatzersatzabgabereglement; PPER; [SSSB 761.61](#))

¹⁰⁹ Abfallreglement; AFR; [SSSB 822.1](#) (gemäss Volksabstimmung vom 25.9.2005)

² Die technisch nötigen Mobilfunkantennenanlagen sind in der Altstadt und im Aaretalschutzgebiet sowie an schützenswerten Gebäuden nur zulässig, sofern sie in bestehende Dachaufbauten integriert werden können.

³ Der Bau und Betrieb von stationären, gegen den Himmel gerichteten Laserscheinwerfern sind untersagt.

Art. 69 Hausnummern

Der Gemeinderat regelt die Gebäudenummerierung mit einer Verordnung¹¹⁰.

Art. 70 Öffentliche Kataster

¹ Die Gemeinde führt über die Baugrundverhältnisse einen öffentlichen Kataster.

² Die Bauenden und ihre Beauftragten haben alle für den Kataster in Frage kommenden geologisch-geotechnischen und hydrologischen Erhebungen (Berichte, Profile usw.) unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, die sie im Zusammenhang mit einem bewilligungspflichtigen Bauvorhaben erstellt haben.

³ Die Gemeinde führt ferner einen öffentlichen Kataster über die im öffentlichen Grund verlegten Leitungen und Infrastrukturanlagen.

⁴ Wer den öffentlichen Grund für seine Leitungen oder Infrastrukturanlagen nutzt, hat sich an den Kosten für die Nachführung dieses Katasters zu beteiligen.

⁵ Die Gemeinde führt eine Bau- und Bodendatei, aus der sich für jedes Gebäude die massgeblichen Nutzungsmasse sowie die Anteile an Wohn- und Nichtwohnnutzung ergeben. Die Baugesuchstellenden sind verpflichtet, diese Masse bei Baueingabe gesamthaft über das betroffene Gebäude anzugeben.¹¹¹

⁶ Die Gemeinde übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Kataster.

5. Titel: Schutzvorschriften

1. Kapitel: Sicherheit

Art. 71 Öffentlicher Raum

¹ Der öffentliche Raum (Strassen, Plätze, Anlagen) ist als städtischer Lebensraum mit hohen gestalterischen und funktionellen Qualitäten zu gestalten.

² Bei der Gestaltung des öffentlichen Raums ist den Sicherheitsbedürfnissen der Benutzenden angemessen Rechnung zu tragen.

³ Der Gemeinderat erlässt Richtlinien für die Koordination der Nutzung, die Gestaltung und die Sicherheit im öffentlichen Raum.

¹¹⁰ Verordnung vom 24. Juni 1970 über die Strassenbenennung und Gebäudenummerierung in der Gemeinde Bern ([SSSB 732.11](#))

¹¹¹ geändert gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

2. Kapitel: Aaretalhänge

Art. 72 Aaretalschutzgebiet

¹ Zweck des Aaretalschutzgebiets ist die Erhaltung der besonderen Schönheit der kleinmassstäblich überbauten sowie stark durchgrünten Aaretalhänge.

² Die Aaretalhänge gemäss den im Bauklassenplan¹¹² festgelegten Grenzen unterstehen dem besonderen Landschaftsschutz des kantonalen Rechts sowie den besonderen Vorschriften dieses Kapitels.

Art. 73 Begrünung im Aaretalschutzgebiet

Bei Neu- und in die Gebäudestruktur eingreifenden Umbauten sind mindestens zwei Drittel des unüberbauten Grundstücksareals zu begrünen und auf der Talseite der Gebäude sind Bäume zu pflanzen.

Art. 74 Besondere Anforderungen an Bauten im Aaretalschutzgebiet

¹ Bauten und Anlagen einschliesslich Stützmauern müssen sich bezüglich Gestaltung, Grösse und Farbgebung ins Landschaftsbild der Aaretalhänge einfügen.

² Stützmauern dürfen höchstens 3,00 m hoch sein und sind zu bepflanzen.

3. Kapitel: Öffentliche Baumpflanzungen

Art. 75 Schutz von öffentlichen Alleen und Baumpflanzungen

¹ Die wichtigen Alleen und Baumpflanzungen auf öffentlichem Grund unterstehen dem besonderen Landschaftsschutz des kantonalen Rechts.

² Umfang, Bestand und Lage dieser Baumpflanzungen werden in einem Inventar festgehalten.

³ Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben das Überhängen der Äste der geschützten Alleen in den Luftraum ihres Eigentums und das Eindringen der Wurzeln in ihre Grundstücke zu dulden, sofern die Äste bis auf eine Höhe von 4,00 m ab Boden, gemessen am Stamm, zurückgeschnitten werden und keine unverhältnismässigen Einschränkungen entstehen.

⁴ Wo der minimale Abstand ober- oder unterirdischer Gebäude oder baulicher Anlagen nicht durch Baulinien bestimmt wird, ist jener Abstand einzuhalten, der eine Gefährdung des Baumbestandes ausschliesst.

4. Kapitel:¹¹³ Naturgefahrenplan

Art. 75a¹¹⁴ Bauen in Gefahrengeländen

¹ Bei Bauvorhaben in Gefahrengeländen gilt Artikel 6 BauG¹¹⁵.

² Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen.

¹¹² BKP 87; [SSSB 721.31](#); abgelöst durch BKP vom 1. Januar 2007

¹¹³ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹¹⁴ neu gemäss Gemeindebeschluss vom 25. November 2018

¹¹⁵ [BSG 721.0](#)

³ Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung (rotes oder blaues Gefahrengebiet) oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe sowie bei sensiblen Bauvorhaben in gelben oder gelb-weissen Gefahrengebieten zieht die Baubewilligungsbehörde die kantonale Fachstelle bei.

⁴ In Gefahrengebieten mit geringer Gefährdung (gelbes Gefahrengebiet) oder mit einer Restgefährdung (gelb-weiss gestreiftes Gefahrengebiet) wird die Baugesuchstellerin oder der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

6. Titel: Vorschriften für die Altstadt

Art. 76 Schutz der Altstadt

¹ Die Berner Altstadt ist Bestandteil des UNESCO-Weltkulturguts. Sie ist mit all ihren historisch und gestalterisch bedeutenden Merkmalen zu erhalten.

² Sie besteht aus

- a. der Oberen Altstadt inklusive dem Gewerbegebiet Matte, und
- b. der Unteren Altstadt inklusive dem Wohngebiet Matte gemäss den Abgrenzungen des Nutzungszonenplans¹¹⁶.

³ In der Oberen Altstadt inklusive dem Gewerbegebiet Matte sind die Brandmauern sowie die im Inventar der schützenswerten Gebäude verzeichneten Gebäude und Gebäudeteile als Baudenkmäler geschützt. Die übrigen Gebäude sind erhaltenswert.

⁴ Die Untere Altstadt inklusive Wohngebiet Matte ist als Baudenkmal integral geschützt.

Art. 77 Zone mit Planungspflicht Obere Altstadt, Planungszweck

¹ Die Obere Altstadt inklusive das Gewerbegebiet Matte ist eine Zone mit Planungspflicht nach Artikel 73 Absatz 2 Baugesetz¹¹⁷.

² Planungszweck ist

- a. der Schutz der Oberen Altstadt und des Gewerbegebiets Matte in ihrer historischen Bebauungsstruktur, insbesondere aber der altstadtpprägenden Gebäudevolumen, Geschosshzahlen- und -höhen, Gebäudefluchten, Dachformen- und -gestaltungen, Fassaden, Lauben und Brandmauern sowie die Aussenräume;
- b. die Förderung der städtebaulichen Qualitäten als Citygebiet.

Art. 78 Zone mit Planungspflicht Obere Altstadt, Nutzungsart

¹ Die Obere Altstadt inklusive das Gewerbegebiet Matte ist Geschäfts- und Dienstleistungszentrum mit Wohnnutzung.

² Gebäudevolumen über dem obersten Vollgeschoss sind dem Wohnen vorbehalten. Zulässig sind Büros zu Ladengeschäften im gleichen Gebäude.

³ Wird ein Gebäude einheitlich durch den gleichen Betrieb oder als Einkaufs- und Freizeitzentrum genutzt, kann für deren Bedürfnisse auf die Einhaltung der Wohnanteilsvorschriften gemäss Absatz 2 verzichtet werden.

¹¹⁶ NZP; [SSSB 721.41](#)

¹¹⁷ BauG; [BSG 721.0](#)

⁴ Bei grösseren in die Gebäudestruktur eingreifenden Umbauten ist im umgebauten Gebäudeteil die Wohnnutzung gemäss Absatz 2 herzustellen.

⁵ Einstellgaragen sind unzulässig.

⁶ In der Spitalgasse, Marktgasse und Neuengasse dürfen im Erdgeschoss an den Lauben nur Räume eingerichtet werden, die dem Warenverkauf oder dem Gastgewerbe dienen.

Art. 79 Zone mit Planungspflicht Obere Altstadt, Nutzungsmass

¹ Als Planungswert für das Mass der Nutzung gilt die Erhaltung der bestehenden Bebauung.

² Das Nutzungsmass kann für einzelne Grundstücke maximal bis zum mittleren vorhandenen Nutzungsmass der angrenzenden Liegenschaften erhöht werden, sofern dies dem Planungszweck gemäss Artikel 77 dient und die umliegenden Gebäude nicht beeinträchtigt werden.

Art. 80 Untere Altstadt: Nutzungsart

¹ Die Untere Altstadt und das Wohngebiet Matte sind mit geschäftlichen und kulturellen Nutzungen durchmischte Wohnquartiere.

² Generelle Überzeitbewilligungen¹¹⁸ für Gaststätten und Unterhaltungslokale sind nur in Gebieten mit Lärmempfindlichkeitsstufe III zulässig.

³ Schliesst ein Gastgewerbebetrieb mit genereller Überzeitbewilligung in einem Gebiet mit Lärmempfindlichkeitsstufe II und werden diese Räume anders genutzt, kann in Abweichung von Absatz 2 einem neuen Gastgewerbebetrieb eine generelle Überzeitbewilligung in diesem Gebiet erteilt werden, wenn

- a. der neue Betrieb nicht grösser als der geschlossene ist und
- b. keine im Vergleich zum geschlossenen Betrieb grösseren Emissionen zu erwarten sind.

⁴ Erfüllt mehr als ein neuer Betrieb die Voraussetzungen gemäss Absatz 3, ist jenem Betrieb die generelle Überzeitbewilligung zu erteilen, der die geringsten Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung in den umliegenden Gebäuden hat.

⁵ Gebäudevolumen über dem zweiten Vollgeschoss sind dem Wohnen vorbehalten.

⁶ Eine Zweckänderung bestehender Wohnräume im 1. und 2. Vollgeschoss sind nur zulässig, wenn Absatz 5 eingehalten ist.

⁷ Bei grösseren, in die Gebäudestruktur eingreifenden Umbauten ist im umgebauten Gebäudeteil die Wohnnutzung gemäss Absatz 5 herzustellen.

⁸ Einstellgaragen sind zulässig.

Art. 81 Untere Altstadt: Nutzungsmass

¹ Die Gebäude der Unteren Altstadt und im Wohngebiet Matte sind als Baudenkmäler geschützt.

¹¹⁸ gemäss Gastgewerbegesetz vom 11. November 1993 (GGG; [BSG 935.11](#))

² Der Schutz erstreckt sich auf die äusseren und die innern Bauteile, soweit sie historisch oder architektonisch wertvoll sind.

³ Im Rahmen des Schutzzwecks sind Veränderungen an den Gebäuden möglich.

⁴ Die Besitzstandsgarantie für bestehende Bauten ist beschränkt auf den Unterhalt und die zeitgemässe Erneuerung, soweit es sich nicht um gemäss Absatz 2 geschützte Bauteile handelt.

Art. 82 Brandmauern

¹ Die Brandmauern sind in ihrem historischen Bestand geschützt.

² Einzelne Durchbrüche in Türbreite können gestattet werden, wenn keine historisch bedeutsame Substanz zerstört und die Brandmauer als wichtiges Baumerkmal nicht beeinträchtigt wird.

³ Pro Geschoss dürfen im Erd- und im ersten Obergeschoss höchstens drei und darüber ein Durchbruch von 1,00 m Breite gestattet werden.

Art. 83 Fassaden

¹ Die gegen öffentliche Strassen und Plätze gerichteten Fassaden sind aus Berner Sandstein zu errichten.

² Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an den Fassaden und ihren Bestandteilen sind als Restaurierung unter Wahrung der historischen Substanz sowie der gestalterischen und handwerklichen Merkmale vorzunehmen.

³ Bei grösseren Instandstellungsarbeiten kann die Wiederherstellung historisch belegter Gestaltungselemente verlangt werden.

Art. 84 Dächer

¹ Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an bestehenden Dächern und ihren Bestandteilen sind im Sinne einer Restaurierung unter Wahrung der historischen Substanz sowie der gestalterischen und handwerklichen Merkmale vorzunehmen.

² Dächer sind mit Biberschwanzziegeln zu decken.

³ Dachaus- und Dachaufbauten sind gestattet, sofern sie die Eigenart des Gebäudes respektieren und unter Wahrung der historischen Substanz möglich sind.

⁴ Neue Dachein- und -aufbauten dürfen die Erscheinung des Dachs nicht stören.

⁵ Lukarnen sind

- a. im ersten Dachgeschoss überall auf einer Breite von einem Drittel;
- b. im zweiten Dachgeschoss nur in der Oberen Altstadt auf einer Breite von einem Fünftel gestattet.

⁶ Dacheinschnitte sind untersagt.

Art. 85 Lauben

¹ Die Lauben, einschliesslich des Durchgangs auf die Gassen und Plätze sind öffentliche Verkehrswege.

² Der Bodenbelag in den Lauben ist aus historischen Steinplatten oder Gussasphalt auszuführen.

³ Die Laubenböden sind von den Grundeigentümern in gut begehbarem Zustand zu halten.

⁴ Alle baulichen Massnahmen und Renovationen haben dem Schutz der Altstadt Rechnung zu tragen und sich in die bestehende Bausubstanz einzuordnen. Dies gilt insbesondere für die Material- und Farbwahl sowie die Einhaltung der Laubenfluchtlinie durch die Schaufensteranlagen.

⁵ Bei Neu- und Umbauten können Rekonstruktionen verlangt werden.

Art. 86 Schaukästen, Automaten und ähnliche Anlagen

¹ In die Pfeiler und Brandmauervorsprünge dürfen keine Schaukästen, Automaten und ähnlichen Anlagen eingelassen werden.

² An Laubenpfeilern dürfen dagegen seitlich Schaukästen und ähnliche Anlagen von höchstens 20 cm Tiefe angebracht werden sofern das Laubenbild nicht beeinträchtigt wird.

³ Bestehende und neue Schaukästen, Automaten und ähnliche Anlagen unterstehen folgenden Bestimmungen:

- a. Sie dürfen nicht über die Baulinie und nicht auf öffentlichen Boden vorspringen sowie nicht gegen Strassen und Plätze gerichtet sein;
- b. Sie dürfen in ihrer Länge nicht mehr als einen Viertel der Laubenbogenweite beanspruchen. Liegende Schaukästen auf Geländern und Brüstungen bei Kellerabgängen zählen mit, wenn sie höher als 25 cm sind;
- c. Die Schaukästen sind auf den freien Seiten durchsichtig zu gestalten.

7. Titel: Zuständigkeiten

Art. 87 Stimmberechtigte und Stadtrat

¹ Die Stimmberechtigten beschliessen über die baurechtliche Grundordnung sowie über alle Nutzungspläne, die diese in Art und Mass der Nutzung abändern.

² Der Stadtrat beschliesst endgültig über alle übrigen Nutzungspläne.

Art. 88 Gemeinderat

¹ Der Gemeinderat erlässt neben den ihm vom übergeordneten Recht¹¹⁹ zugewiesenen Plänen und Vorschriften

- a. Richtpläne;
- b. Vorschriften über die Erstellung, den Ausbau und die Übernahme von Detailerschliessungsanlagen durch die Gemeinde;
- c. Vorschriften für die Beanspruchung von gemeindeeigenem Boden durch temporäre und dauernde Einrichtungen (gesteigerter Gemeindegebrauch, Sondernutzungskonzessionen).

¹¹⁹ insb. Art. 66 BauG ([BSG 721.0](#))

² Der Gemeinderat beschliesst das Bauinventar und die übrigen Inventare.

Art. 89 Baubewilligungsbehörde

¹ Der Stadtpräsident ist Baubewilligungsbehörde.

² Das Bauinspektorat

- a. führt das Baubewilligungsverfahren durch;
- b. erteilt Reklamebewilligungen;
- c. ist Gemeindebaupolizeibehörde;
- d. ist Strassenaufsichtsbehörde im Baubewilligungsverfahren.

³ Im Baubewilligungsverfahren kann die Baubewilligungsbehörde zu Lasten der Gesuchstellenden die für die Beurteilung des Bauvorhabens nötigen Untersuchungen und Sondierungen verlangen.

Art. 90 Sach- und Fachkommissionen

¹ Die zuständige Sachkommission des Stadtrats berät Baugesuche, die wesentlich von den Bauvorschriften abweichen. Sie gibt der Baubewilligungsbehörde eine begründete Empfehlung zu den Ausnahmegesuchen ab.

² Der Gemeinderat ernannt eine verwaltungsunabhängige Stadtbildkommission aus 5 bis 7 Mitgliedern.

³ Die Stadtbildkommission berät den Gemeinderat, die Baubewilligungsbehörde und die zuständigen Verwaltungsabteilungen in Fragen, die das Stadtbild, die Stadtstruktur und die Stadtentwicklung prägend beeinflussen.

⁴ Der Gemeinderat regelt Einzelheiten wie Wahlvoraussetzungen, Amtsdauer, Pflichtenheft und Entschädigung der Stadtbildkommission¹²⁰.

8. Titel: Schlussbestimmungen

Art. 91 Aufhebung von Vorschriften

¹ Die Bauordnung vom 12. Juni 2002 wird aufgehoben.

² Folgende Nutzungspläne werden aufgehoben:

- a. Bauklassenplan 1955, Teilplan Altstadt¹²¹;
- b. Sonderbauvorschriften Stalden-Matteenge vom 28.1.1955 (Nr. 4);
- c. Sonderbauvorschriften Kochergasse-Amthausgasse vom 19.8.1955 (Nr. 7);
- d. Sonderbauvorschriften Waisenhausplatz-Waaghausgasse vom 6.1.1956 (Nr. 1);
- e. Sonderbauvorschriften Englische Anlagen-Marienstrasse vom 6.1.1956 (Nr. 3);
- f. Sonderbauvorschriften Matte-Junkerngasse vom 6.1.1956 (Nr. 2);
- g. Baulinienplan Eymatt vom 9.12.1960 (Nr. 19);
- h. Baulinienplan/Bauklassenabänderung Greyerzstrasse-Breitenrainstrasse vom 28.7.1964 (Nr. 30);

¹²⁰ Verordnung über die Kommissionen des Gemeinderats (Kommissionenverordnung; KoV; [SSSB 152.211](#))

¹²¹ BKP 55; [SSSB 721.21](#)

- i. Bauklassenabänderung Waisenhausplatz vom 7.3.1967 (Nr. 37);
- j. Abänderung des Bauklassenplans Warmbächliweg vom 7.2.1968 (Nr. 42);
- k. Bauklassenabänderung Wangenstrasse vom 25.8.1971 (Nr. 57);
- l. Abänderung des Überbauungsplans Mühleplatz-Schiffлаube vom 4.6.1973 (Nr. 2a);
- m. Abänderung des BKP und des NZP Sulgeneckstrasse vom 21.7.1978 (Nr. 66).

³ Die Baulinien in der Altstadt gemäss Abgrenzung im Nutzungszonenplan werden mit Ausnahme des Laubenlinienplans «Marktгasse/Spitalгasse» vom 31.12.1992 (Nr. 148) aufgehoben.

Art. 92 Änderung von Vorschriften

¹ Der Nutzungszonenplan¹²² wird wie folgt geändert:

- a. Die Abgrenzung der Altstadt gemäss dem Plan BO.06 Altstadt (Plan Nr. 1355/1);
- b. Die Wohnzonen a und b gemäss Nutzungszonenplan werden zu Wohnzonen W gemäss dieser Bauordnung;
- c. Die gemischten Wohnzonen Wga und Wgb gemäss Nutzungszonenplan werden zu gemischten Wohnzonen WG gemäss dieser Bauordnung;
- d. Die Geschäfts- und Gewerbezone GG und Dienstleistungs- und Gewerbezone DG gemäss Nutzungszonenplan werden zu Dienstleistungszonen D gemäss dieser Bauordnung;
- e. Die Grünzonen gemäss Nutzungszonenplan, ausgenommen diejenige beim Elfenauhölzli, werden zu Schutzzonen SZ A gemäss dieser Bauordnung;
- f. Die Grünzone beim Elfenauhölzli, die Zone zum Schutz des Stadt- und Landschaftsbildes SZ a im Naturreservat Elfenau und die Zone SZ b beim Jordeweiher gemäss Nutzungszonenplan werden zu Schutzzonen SZ C gemäss dieser Bauordnung.

² Die Überbauungsvorschriften zur Überbauungsordnung «Umfeld S-Bahn-Haltestellen Wankdorf» vom 20. August 2003 werden wie folgt geändert:

2. Abschnitt: Änderung der Grundordnung

Artikel 3: Art der Nutzung

Abs. 1: In der Geschäfts- und Gewerbezone sind Nutzungen nach Artikel 24 der Bauordnung vom 24. September 2006 (BO; SSSB 721.1) zulässig, Ladengeschäfte, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen jedoch nur bis maximal 20% der Bruttogeschossfläche.

Abs. 2: In der Dienstleistungs- und Gewerbezone sind Nutzungen nach Artikel 24 der Bauordnung vom 24. September 2006 (BO; SSSB 721.1) zulässig; Ladengeschäfte und Freizeiteinrichtungen jedoch nur, sofern sie örtlichen Bedürfnissen dienen.

³ Der Zonenplan «Stauffacherstrasse 59 bis 69» vom 3. März 2000 wird wie folgt geändert:

In der Legende wird «Dienstleistungs- und Gewerbezone gemäss Art. 11a Vorschriften

¹²² NZP; [SSSB 721.41](#)

*zum Nutzungszonenplan VzNZP (bisher Industrie- und Gewerbezone)
Empfindlichkeitsstufe III» ersetzt durch «Dienstleistungszone, Empfindlichkeitsstufe III,
Ladengeschäfte sind nur für örtliche Bedürfnisse zulässig».*

Bern, 15. Juni 2006

NAMENS DES STADTRATS

Der Präsident:
Peter Künzler

Die Ratssekretärin:
Dr. Annina Jegher

Der Ratssekretär:
Jürg Stampfli

Volksabstimmung

Von den Stimmberechtigten an der Gemeindeabstimmung vom 24. September 2006 angenommen.

Genehmigung und Inkraftsetzung

Vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt am 28. Dezember 2006. In Kraft getreten am 1. März 2007.

Genehmigungen von Teilrevisionen

Die Teilrevision vom 9. Juni 2013 wurde vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt am 12. September 2013.

Die Teilrevision vom 25. November 2018 betreffend Begriffe und Messweisen im Bauwesen wurde vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt am 9. Mai 2019.

Die Teilrevision vom 25. November 2018 betreffend Naturgefahrenplan wurde vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt am 15. Mai 2019.

Die Teilrevision vom 18. Mai 2014 betreffend Initiative für bezahlbare Wohnungen (Wohn-Initiative) wurde vom Amt für Gemeinden und Raumordnung angepasst und genehmigt am 18. März 2015.

Die Teilrevision vom 13. Mai 2020 betreffend Zone FD*1 Uni Muesmatt wurde vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt am 11. September 2020.

Anhang I

Planbeilage betreffend Änderung der Perimeter und Festlegung neuer Nutzungszonen
sowie Skizzen zur Erläuterung¹²³

¹²³ nicht in der SSSB; kann beim Bauinspektorat der Stadt Bern bezogen werden

Anhang II¹²⁴**Zonen für öffentliche Nutzungen F und Zonen für private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse F***

Bezeichnung in Planlegende	Gebietsbezeichnung	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung und Gestaltung
FD* 1	Uni Muesmatt	Nutzungen im öffentlichen Interesse in den Bereichen Bildung (inklusive dazugehörige Sportanlagen), Gesundheit, Kultur und Verwaltung. Quartiersnutzungen sind zulässig.	Das massgebende Terrain liegt bei 556.00 m ü. M.

¹²⁴ neu gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 2020-656 vom 13. Mai 2020

Änderungen

<i>Datum Erlass / Änderung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Geänderte Artikel</i>	<i>Inkrafttreten / Stand ab</i>
9. Juni 2013		1. Titel, 6. Kapitel (neu), 16a (neu)	1. Juni 2015
25. November 2018	Gemeindebeschluss	4 Abs. 4 (neu), 16 (Sachüberschrift), 16 Abs. 1, 16 Abs. 1bis (neu), 17 Abs 1, 19 Abs. 2, 20 Abs. 2, 21 Abs 3, 22 Abs. 3, 24 Abs. 2 und 3, 27 Abs. 2, 28 Abs.2 (aufgehoben) Abs. 3, 29 Abs. 1, 29 Abs 3 Bst. a, 29 Abs. 4, 30 Abs.1 (aufgehoben) Abs. 2 Abs. 3 (aufgehoben) Abs. 4, 31 Abs. 1 Bst. b, 32 Abs. 1 Bst. a-c (neu), 32 Abs. 2 Bst. a-d (aufgehoben), 32 Abs. 3 Bst a-b (aufgehoben), 33 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5, 35 (Sachüberschrift), Abs. 1, Bst. a und b, 1bis, 1ter (neu), 37 (Sachüberschrift), Abs. 1, 1bis (neu), Abs 3 und 4, Abs. 5 (neu), Abs. 39 (Sachüberschrift), Abs. 2, 40 (Sachüberschrift), Abs. 5, 42 (Sachüberschrift), Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 (neu), 46 Abs. 1, 47 Abs. 1, 48 Abs. 1, 49 Abs. 1 Bst. b, 54 Abs. 1, Abs. 3 Bst. b, 55 Abs. 1, 56 Abs. 2, 57 Abs. 2, 58 (Sachüberschrift), Abs. 3, 59 Abs. 1 und 3, 61 Abs. 2 Bst. a, 63 Abs. 1, 70 Abs. 5	1. August 2019
18. Mai 2014	Gemeindebeschluss	1 Abs. 3 (neu), 6. Kapitel (Titel), 16b (neu)	1. Januar 2020

<i>Datum Erlass / Änderung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Geänderte Artikel</i>	<i>Inkrafttreten / Stand ab</i>
13. Mai 2020	Gemeinderatsbe- schluss Nr. 2020- 656	Art. 24 Anhang II	1. Oktober 2020



Stadt Bern
Präsidialdirektion

Stadtplanungsamt



Bauordnung der Stadt Bern / Anhang

721.1

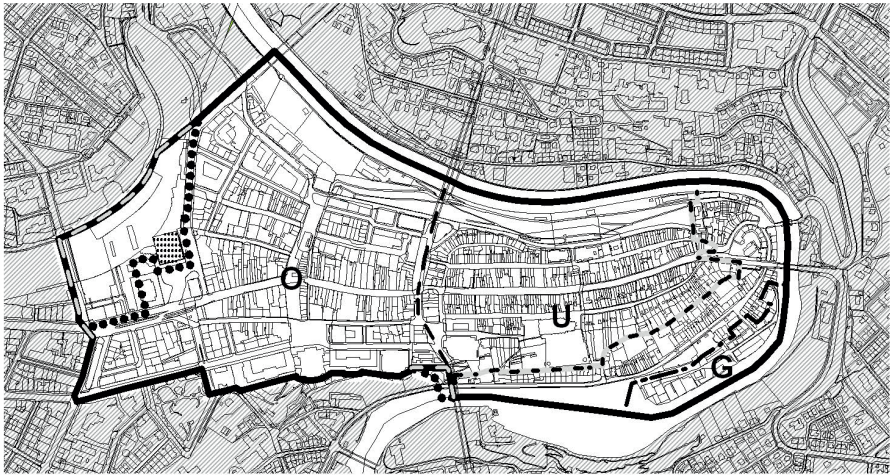
Anhang

Stadt Bern

Plan Nr. : 1355 / 1
Datum: 17.11.2004

BAUORDNUNG BO.05
ALTSTADT

Änderung der Perimeter und Festlegung neuer Nutzungszonen gemäss Art. 76



Perimeter

-  bestehender Altstadtperimeter
-  neuer Altstadtperimeter
-  aufzuhebender Altstadtperimeter
-  bestehende Abgrenzung
-  neue Abgrenzung
-  aufzuhebende Abgrenzung

Altstadtzonen

- | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| O | Obere Altstadt | Art. 77 - 79 (ZPP) |
| U | Untere Altstadt und Wohngebiet Matte | Art. 80 + 81 |
| G | Gewerbegebiet Matte | Art. 77 - 79 (ZPP) |

Nutzungszonenplan

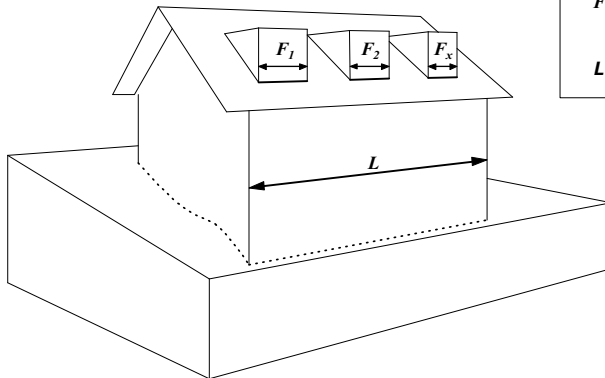
- | | | |
|---|---|---------|
|  | neu Dienstleistungszone D, BK 5
(bisher Zone Obere Altstadt) | Art. 22 |
|---|---|---------|



Skizzen zur Erläuterung der Bauordnung

Art. 8 Dachgestaltung bei geneigten Dächern

Abs. 2 und 3



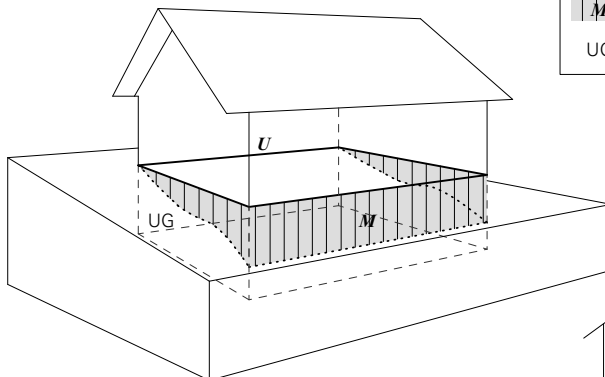
F = Dacheinbauten ohne
Dachflächenfenster

L = Fassadenlänge

Zulässige Dacheinbauten = $F_1 + F_2 + F_x \leq 1/3 L$

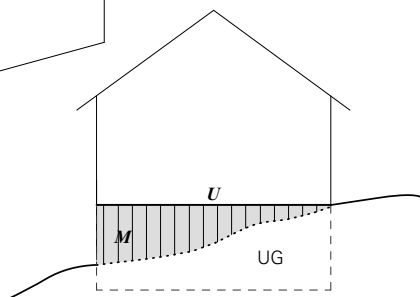
Art. 29 Untergeschosse

Abs. 1



- Fassadenlinie
- $\underline{U}$ Gebäudeumfang,
Oberkante fertig Boden
- $\boxed{M}$ Mantelfläche (Fassaden-
flucht) des UG
- UG Untergeschoss

Untergeschoss = $\frac{M}{U} \leq 1.20m$



Hinweis zu weiteren Skizzen:

Anhang zur BMBV, BSG 721.3 - www.belex.sites.be.ch (BELEX Nr. 721.3 (BMBV))

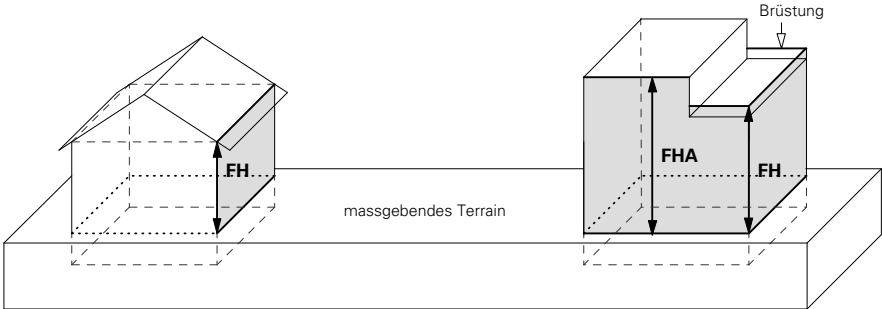
BSIG Weisung - <https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/bsig.html> (BSIG Nr. 7/721.3/1.1)

Art. 42 Fassadenhöhe

Abs. 1 bis 3

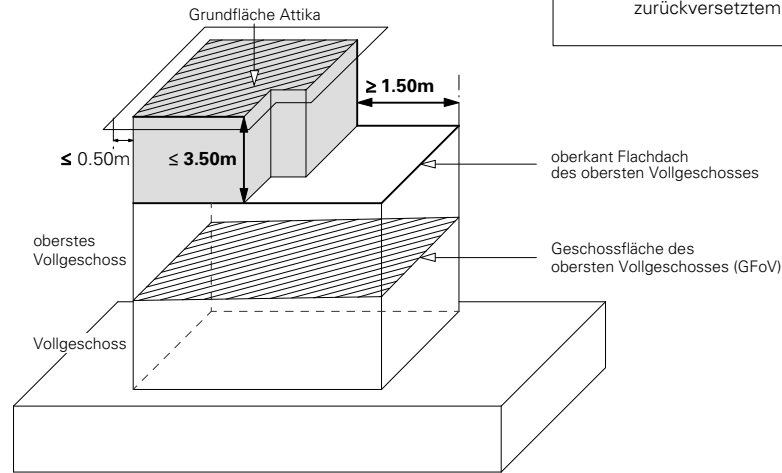
Gebäudetyp: Sattel- / Pultdach
Traufseitige Fassadenhöhe

Gebäudetyp: Flachdach
Fassadenhöhe



Art. 32 Attikageschoss

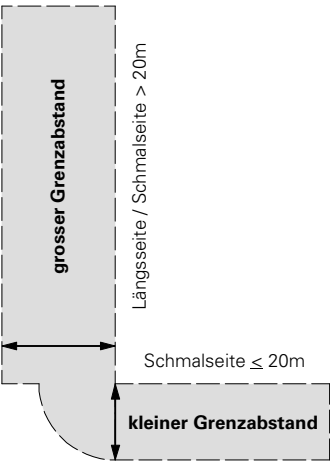
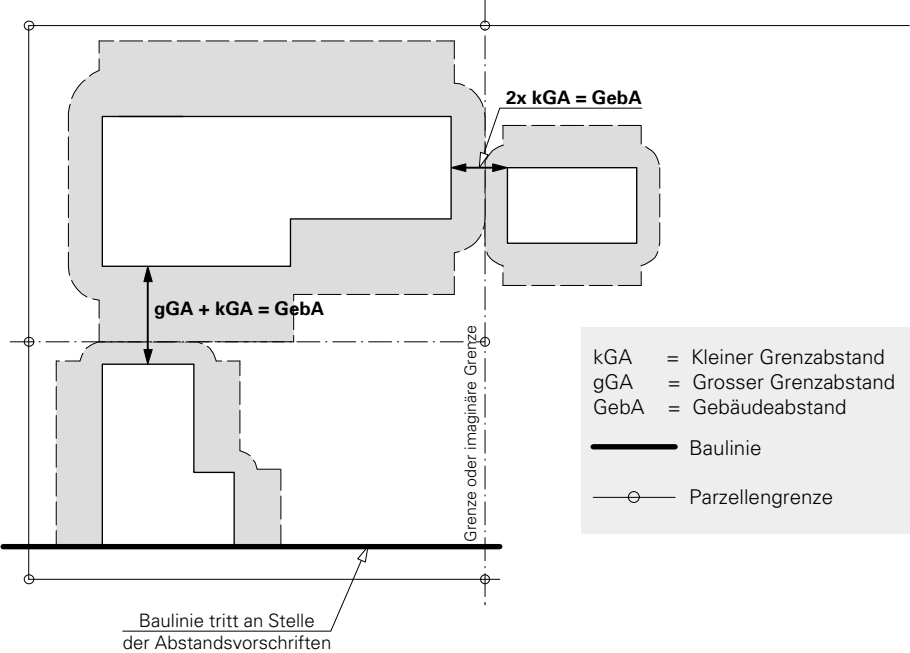
Abs. 1 bis 3



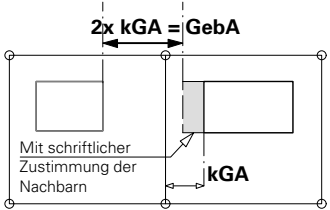
.....	Fassadenlinie
FH	traufseitige Fassadenhöhe bei Schrägdächern und Fassadenhöhe bei Flachdächern ohne Attika
FHA	Fassadenhöhe bei nicht zurückversetztem Attika

Attikageschoss = Grundfläche $\leq$ 70% GföV

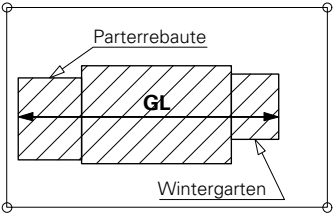
Art. 33 Grenzabstand und
Art. 34 Gebäudeabstand



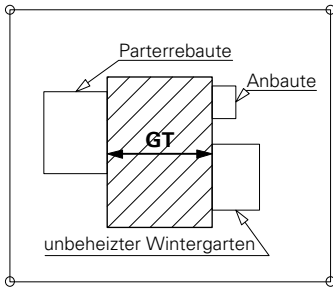
Art. 36 Näherbau



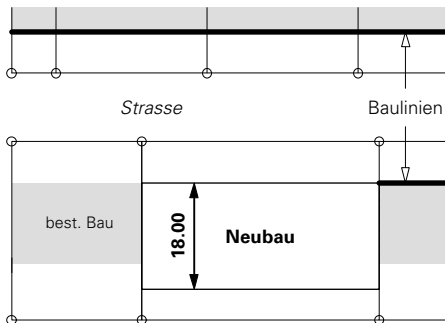
Art. 48 Gebäudelänge (GL) mit Wintergärten und Parterrebauten (Hauptnutzfläche)



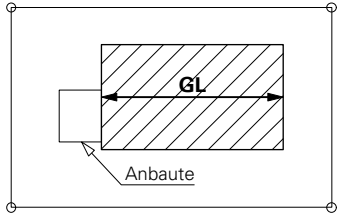
Art. 49 Gebäudetiefe (GT)



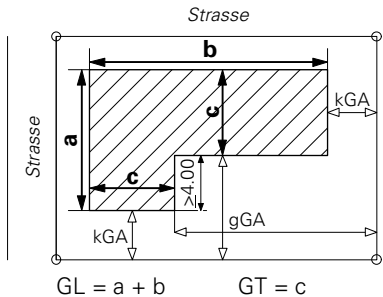
Art. 53 Geschlossene Bauweise
Abs. 1 und 2



Art. 48 Gebäudelänge (GL) mit Anbauten (Nebennutzfläche)
Abs. 1



Art. 48 Winkelbaute bei Eckgrundstück (offene Bauw.)
Abs. 2



Art. 53 Näherbau bei geschlossener Bauweise
Abs. 2

